رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٠٧٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٢٠٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/١٤هـ

الموضوعات

صحة - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - غرامة مالية - عدم إرسال إحصائيات فحص الإيدز على النساء الحوامل - مخالفة التعليمات - عدم نشر التعليمات - تقصير الجهة الإدارية - الخطأ في تطبيق النظم واللوائح.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لعدم تطبيق مؤسسته الصحية فحص الإيدز على النساء الحوامل - إفادة المدعي بالتزام مؤسسته الصحية بتطبيق ذلك الفحص - عدم منازعة المدعى عليها في إفادة المدعي، ودفعها بعدم إرسال مؤسسة المدعي الإحصائيات المتعلقة بذلك الفحص بالمخالفة لتعليماتها - الثابت عدم قيام المدعى عليها بنشر أو تعميم تعليماتها؛ مما يتقرر معه تقصيرها - تقرير محكمة الاستئناف أن القرار محل الدعوى استند في المخالفة إلى ما تضمنه النظام من مهام لجنة التفتيش، وليس في ذلك التضمن ما يقرر وقوع المدعي في مخالفة أحكام النظام؛ مما يتقرر معه عدم صحة مستند القرار محل الدعوى - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢/١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (١٠١٩٣٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ.

الوَقَائِعُ

بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٢/٨/٢هـ أقام وكيل المدعي هذه الدعوى طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة رقم (٢٤١/ض/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٤هـ المتضمن تغريم موكله مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لمخالفة المنشأة الصحية التابعة له لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته، حيث خالفت المادة (٢/١٧) فقرة (١) لعدم تطبيق فحص الإيدز للنساء الحوامل وعليه يعاقب مالكها بموجب المادة (٢١) من ذات النظام. ودفع بأن القرار معيب من الناحية الشكلية والموضوعية، مضيفاً أن موكله علم بالقرار في ١٤٤٢/٦/١١هـ. وبقيدها قضية وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها وعقدت لها عدة جلسات، وفيها أحال وكيل المدعي إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، فيما قدمت المدعى عليها مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات تضمنت: أن المخالفة كانت لعدم التزام منشأة المدعي بتعميم إدارة الالتزام رقم (١٤٤٠-٩٤٧٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٩هـ المبني على خطاب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية

رقم (٨٥٠٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٩هـ، وهذا التعميم يعتبر من التعليمات اللاحقة التي أصدرتها وزارة الصحة، حيث لم تلتزم المنشأة بفحص الحوامل لمرض الإيدز خلال شهر سبتمبر ٢٠١٩م، مع عدم إرسالها الإحصائيات المعمم عنها، مرفقة عدداً من المستندات المحتوية على نسخة من القرار محل الدعوى، ومحاضر التحقيق، والتي دفع فيها وكيل المدعي بأن المنشأة تقوم بفحص الإيدز لكن لم يصلها التعميم فيما يخص إرسال الإحصائيات، كما تضمنت المذكرة المقدمة طلب رفض الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح من النظام. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة أكد فيها على طلبه. وبجلسة ١٤٤٢/١١/١٩هـ طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم ما يثبت إرسال التعميم رقم (١٤٤٠-٩٤٧٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٩هـ، فقدمت مذكرة تضمنت مستنداً ذكرت أنه النسخة الورقية من الموقع المعتمد للتعاميم (الرخص الطبية - التعاميم) والذي تم رفع التعميم عليه. وبجلسة هذا اليوم ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة رقم (٢٤١/ض/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٤هـ المتضمن تغريمه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ ومن ثمّ فإنها مندرجة في اختصاص المحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم

(م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت بأن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ...ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن..."، كما تختص بنظرها وفقاً للمادة (٢/٢٥) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي نصت على أنه: "يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ"، كما أنها تدخل في نطاق الاختصاص المكاني لهذه المحكمة وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ ونصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان الثابت أن المدعي قد تبلغ بالقرار في ١٤٤٢/٦/١١هـ، وتقدم وكيله لهذه المحكمة في ١٤٤٢/٨/٢هـ؛ فيكون قد تقدم خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٢/٢٥) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي نصت على أنه: "يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن الموضوع، فلما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة رقم (٢٤١/ض/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٤هـ المتضمن تغريمه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لمخالفة المنشأة الصحية التابعة له لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته، حيث خالفت المادة (١٧/٢) فقرة (١) لعدم تطبيق فحص الإيدز للنساء

الحوامل، ويعاقب مالكها لذلك بموجب المادة (٢١) من ذات النظام. وبما أنه قد جرى القضاء الإداري على أن رقابته على أعمال الإدارة رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان قواعد الشرع والنظام والمصلحة العامة، وبتفحص الدائرة للقرار محل الدعوى والمستندات المقدمة، وحيث نص القرار محل الدعوى على أن المخالفة هي عدم تطبيق فحص الإيدز للنساء الحوامل، والمدعي يذكر أن منشأته ملتزمة بتطبيق الفحص، ولم تنازع المدعى عليها في ذلك، وإنما نازعت في إرسال الإحصائيات بناء على تعميم إدارة الالتزام رقم (١٤٤٠-٩٤٧٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٩هـ، وحيث إن منشأة المدعي ملتزمة بفحص العينات، ولا يوجد نص يلزم بإرسال الإحصائيات للمدعى عليها سوى التعميم السالف رقمه وتاريخه والذي لم تقم المدعى عليها بنشره في الجريدة الرسمية، أو تعميمه على ذوي الشأن، بل اكتفت برفعه في أيقونة خاصة لديها؛ مما تكون معه المدعى عليها قصرت في نشر تعميمها للعمل بموجبه؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى إلغاء القرار محل الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة رقم (٢٤١/ض/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٤هـ المتضمن تغريم (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن القرار محل الدعوى استند في تقرير المخالفة إلى المادة (٢/١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تنص على أنه: "تتولى لجنة التفتيش بمديرية الشؤون الصحية المهام التالية: ١-التأكد من التزام المؤسسة الصحية الخاصة بما ورد في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة"، وأنه ليس في هذا النص ما يعتبر ما وقع من المدعي مخالفة لأحكام النظام، وغاية ما فيه تقرير مهام لجنة التفتيش؛ مما يتضح معه عدم صحة الإسناد النظامي للمخالفة المنسوبة للمدعية.